

Demande de placement Fonds communs de placement

Gestion d'actifs PMSL inc., 30, rue Adelaide Est, bureau 1, Toronto (Ontario) M5C 3G9
Téléphone : 1-877-344-1434 Téléc. : 1-877-805-9310

Numéro de compte Placements
mondiaux Sun Life

Numéro de compte du courtier
Placements mondiaux Sun Life

Renseignements sur le compte/régime

Types de compte (n'en choisir qu'un seul)

- | | | |
|---|---|--|
| ☐ Compte non enregistré | ☐ RER collectif | ☐ FRR de conjoint |
| ☐ Compte non enregistré – Société par actions
Remplir le formulaire Classification fiscale
internationale d'une entité (4839-F) et joindre l'acte
constitutif ou les lettres patentes | ☐ Compte de retraite immobilisé (CRI)* | ☐ Fonds de revenu de retraite immobilisé (FRR)* |
| ☐ Régime d'épargne-retraite (RER) | ☐ Régime d'épargne-retraite immobilisé (RERI)* | ☐ Fonds de revenu viager (FRV)* |
| ☐ RER de conjoint | ☐ RER immobilisé restreint (REIR)* | ☐ FRR réglementaire (FRRR)* † |
| | ☐ Fonds de revenu de retraite (FRR) | ☐ Fonds de revenu viager restreint (FRVR)* |

*Si le contrat est immobilisé, l'autorité compétente en matière de régimes de retraite est Joindre l'annexe provinciale ou fédérale pertinente.

†Applicable uniquement dans les provinces où ce type de régime est approuvé.

Remarque : Les dispositions de l'annexe relative à l'immobilisation des fonds priment sur celles de la Déclaration de fiducie.

Renseignements sur le titulaire du compte/rentier

Renseignements sur le titulaire du compte/rentier principal

Langue de préférence (si aucune langue n'est indiquée, l'anglais aura préséance.)			
☐ Français ☐ Anglais			
Prénom	Nom	Date de naissance (jj-mm-aaaa)	Numéro d'assurance sociale
Adresse du domicile (numéro et rue) Indiquer une case postale ou « poste restante » n'est pas acceptable			Appartement ou bureau
Ville		Province	Code postal
Adresse électronique		Téléphone (domicile)	Téléphone (travail)

Je (Nous) demande (demandons) la transmission électronique des documents suivants : ☐ Relevés ☐ Confirmations des opérations

L'adresse postale est elle la même que l'adresse de domicile ? ☐ Oui ☐ Non Si non, fournir l'adresse postale.

Adresse postale (numéro et rue) (Indiquer une case postale ou « poste restante » est acceptable)		Appartement ou bureau
Ville	Province	Code postal

Seul un particulier (y compris un propriétaire unique), propriétaire ou demandeur, devrait répondre aux questions suivantes concernant la FATCA et la Norme commune de déclaration (NCD). Les renseignements autres que pour particuliers (société par actions/compagnie ou autre entité) doivent être inscrits sur le formulaire Classification fiscale internationale d'une entité ([4839-F](#)).

Nous conserverons dans nos dossiers les renseignements recueillis sur ce formulaire jusqu'à ce que vous nous informiez d'un changement. Nous entendons ainsi tout changement qui a une incidence sur votre résidence fiscale à l'extérieur du Canada, comme un changement d'adresse ou de numéro de téléphone. Vous devez nous informer de tout changement dans les 30 jours et remplir le formulaire Autocertification fiscale internationale d'un particulier ([4838-F](#)) ou un nouveau formulaire Classification fiscale internationale d'une entité ([4839-F](#)).

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

Comptes non enregistrés seulement :

Êtes-vous un résident des États-Unis aux fins de l'impôt (statut qui s'applique aussi à un citoyen des États-Unis)? ☐ Non ☐ Oui Si oui, veuillez fournir le numéro d'identification fiscale (NIF) américain.	Numéro d'identification fiscale (NIF) américain
---	---

Renseignements sur le titulaire du compte/rentier (suite)

Norme commune de déclaration (NCD)

Comptes non enregistrés seulement :

Êtes-vous résident d'un pays ou territoire autre que le Canada ou les États-Unis aux fins de l'impôt?

☐ Non ☐ Oui Si oui, indiquez le pays ou territoire de votre résidence fiscale et votre numéro d'identification fiscale (NIF).

Résidence fiscale	Si vous n'avez pas de numéro d'identification fiscale (NIF), indiquez pourquoi :
Número d'identification fiscale	☐ Raison A : J'ai fait une demande pour obtenir un NIF, mais je ne l'ai pas encore reçu.
	☐ Raison B : Le pays ou territoire où j'habite aux fins de ma résidence fiscale n'émet pas de NIF.
	☐ Autre : Veuillez préciser. _____

Résidence fiscale	Si vous n'avez pas de numéro d'identification fiscale (NIF), indiquez pourquoi :
Número d'identification fiscale	☐ Raison A : J'ai fait une demande pour obtenir un NIF, mais je ne l'ai pas encore reçu.
	☐ Raison B : Le pays ou territoire où j'habite aux fins de ma résidence fiscale n'émet pas de NIF.
	☐ Autre : Veuillez préciser. _____

Renseignements sur le cotitulaire du compte/conjoint/conjoint de fait (s'il y a lieu)

Sélectionner une seule option

☐ Copropriétaires avec droit de survie (Ne s'applique pas aux produits enregistrés, non offert au Québec)**^{††} OU

☐ Propriétaires en commun (Ne s'applique pas aux produits enregistrés)** OU

☐ Conjoint cotisant/conjoint de fait cotisant (pour les REER de conjoint)

Prénom	Nom	Date de naissance (jj-mm-aaaa)	Numéro d'assurance sociale
--------	-----	--------------------------------	----------------------------

Seul un particulier (y compris un propriétaire unique), propriétaire ou demandeur devrait répondre aux questions suivantes concernant la FATCA et la Norme commune de déclaration (NCD). Les renseignements autres que pour particuliers (société par actions/compagnie ou autre entité) doivent être inscrits sur le formulaire Classification fiscale internationale d'une entité ([4839-F](#)).

Nous conserverons dans nos dossiers les renseignements recueillis sur ce formulaire jusqu'à ce que vous nous informiez d'un changement. Nous entendons ainsi tout changement qui a une incidence sur votre résidence fiscale à l'extérieur du Canada, comme un changement d'adresse ou de numéro de téléphone. Vous devez nous informer de tout changement dans les 30 jours et remplir le formulaire Autocertification fiscale internationale d'un particulier ([4838-F](#)) ou un nouveau formulaire Classification fiscale internationale d'une entité ([4839-F](#)).

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

Comptes non enregistrés seulement :

Êtes-vous un résident des États-Unis aux fins de l'impôt (statut qui s'applique aussi à un citoyen des États-Unis)?

☐ Non ☐ Oui Si oui, veuillez fournir le numéro d'identification fiscale (NIF) américain.

Numéro d'identification fiscale (NIF) américain

Norme commune de déclaration (NCD)

Comptes non enregistrés seulement :

Êtes-vous résident d'un pays ou territoire autre que le Canada ou les États-Unis aux fins de l'impôt?

☐ Non ☐ Oui Si oui, indiquez le pays ou territoire de votre résidence fiscale et votre numéro d'identification fiscale (NIF).

Résidence fiscale	Si vous n'avez pas de numéro d'identification fiscale (NIF), indiquez pourquoi :
Número d'identification fiscale	☐ Raison A : J'ai fait une demande pour obtenir un NIF, mais je ne l'ai pas encore reçu.
	☐ Raison B : Le pays ou territoire où j'habite aux fins de ma résidence fiscale n'émet pas de NIF.
	☐ Autre : Veuillez préciser. _____

Résidence fiscale	Si vous n'avez pas de numéro d'identification fiscale (NIF), indiquez pourquoi :
Número d'identification fiscale	☐ Raison A : J'ai fait une demande pour obtenir un NIF, mais je ne l'ai pas encore reçu.
	☐ Raison B : Le pays ou territoire où j'habite aux fins de ma résidence fiscale n'émet pas de NIF.
	☐ Autre : Veuillez préciser. _____

Renseignements sur le bénéficiaire de la fiducie

S'agit-il d'un compte en fiducie? ☐ Oui ☐ Non Si oui, remplissez la section suivante pour indiquer qui en est le bénéficiaire :

Prénom	Nom	Date de naissance (jj-mm-aaaa)	Numéro d'assurance sociale
--------	-----	--------------------------------	----------------------------

Le formulaire Classification fiscale internationale d'une entité ([4839-F](#)) doit être rempli pour les comptes non enregistrés détenus par une entité.

Renseignements sur le courtier et le représentant

Nom du courtier	Numéro du courtier	Numéro du représentant(Pas votre Code Courrier)
Prénom du représentant	Nom	
Adresse électronique		Téléphone

Je confirme que tous les renseignements sur l'identité fournis dans le présent formulaire correspondent aux renseignements indiqués sur l'original des pièces d'identité qui m'ont été montrées. Je confirme aussi que j'ai revu tous les renseignements que contient le présent formulaire avec le titulaire du compte/rentier et qu'à ma connaissance, à moins d'indication contraire, ces renseignements sont véridiques, exacts et complets. J'ai fait des efforts raisonnables en vue de déterminer si le titulaire du compte/rentier agit au nom d'un tiers.

Signature du représentant X	Date (jj-mm-aaaa)
--------------------------------	-------------------

Renseignements sur le régime d'épargne-retraite collectif

Renseignements sur l'employeur

Nom de la compagnie			Numéro de groupe
Adresse (numéro et rue)			Téléphone
Ville	Province	Code postal	Télécopieur

Entente relative aux cotisations

Je nomme mon employeur à titre de mandataire en ce qui a trait au régime d'épargne-retraite. J'autorise mon employeur à prélever des cotisations sur mon salaire et à les affecter au régime d'épargne-retraite collectif. Je demande et j'autorise aussi que le montant de la retenue d'impôt soit rajusté de façon à tenir compte de ces retenues sur salaire.

Signature du rentier X	Date (jj-mm-aaaa)
---------------------------	-------------------

Désignation de bénéficiaire

Régimes/fonds enregistrés seulement

Remarque à l'intention des rentiers domiciliés au Québec : Dans les cas où les lois du Québec s'appliquent, la désignation d'un rentier remplaçant/bénéficiaire sur le présent formulaire n'est pas valide. Le produit de ce régime/fonds s'inscrit dans votre succession et, si vous voulez désigner une personne pour le recevoir, vous devez le faire par testament ou au moyen de tout autre document écrit qui satisfait aux exigences d'une disposition testamentaire aux termes des lois du Québec.

Prénom	Nom	Lien avec le rentier	Date de naissance (jj-mm-aaaa)	Pondération
				%
				%
				%
				%
				%
				%

S'il y a d'autres bénéficiaires, utiliser une feuille distincte.

Nom du ou des fiduciaires nommés pour le ou les bénéficiaires mineurs (au Québec, toute somme payable à un bénéficiaire durant la minorité de celui-ci sera payée au(x) parent(s) ou tuteur légal de ce bénéficiaire.)
--

Je comprends et reconnais que :

- la présente désignation de bénéficiaire fait partie intégrante de la Demande et de la Déclaration de fiducie et s'applique à tous les biens détenus au titre du régime/fonds à mon décès;
- une désignation de bénéficiaire n'est pas automatiquement modifiée par suite d'une nouvelle union ou de la rupture d'une union, et il peut être nécessaire dans ces situations de remplir une nouvelle désignation de bénéficiaire;

Désignation de bénéficiaire (suite)

- j'ai l'entière responsabilité de m'assurer que la présente désignation de bénéficiaire est valide en vertu des lois du Canada, de ses provinces ou de ses territoires et qu'elle est modifiée lorsqu'il y a lieu;
- si je suis domicilié au Canada au moment de mon décès, la présente désignation de bénéficiaire sera régie par les lois de la province ou du territoire où je suis alors domicilié;
- si je ne suis pas domicilié au Canada au moment de mon décès, ce sont les lois de la province ou du territoire du Canada où j'étais domicilié au moment de la signature du présent formulaire qui s'appliqueront. Autrement, les lois de l'Ontario s'appliquent.

Je comprends et reconnais également que si je désigne plus d'un bénéficiaire :

- et que je n'indique pas de quelle façon la somme payable doit être répartie entre eux, ou que les parts ainsi indiquées ne totalisent pas 100 %, cette somme sera alors répartie également entre les bénéficiaires désignés;
- et que si l'un des bénéficiaires désignés décède avant moi, en même temps que moi ou dans des circonstances qui ne permettent pas de déterminer l'ordre des décès, et que je n'ai pas indiqué de quelle façon la somme payable doit être répartie entre les bénéficiaires survivants, ou que les parts ainsi indiquées ne totalisent pas 100 %, la somme attribuée à la personne décédée sera alors répartie également entre les bénéficiaires désignés survivants.

Je reconnais que tout bien, provenant du régime/fonds, transmis à un bénéficiaire, la valeur de ce bien ainsi que tout revenu, gain en capital ou autre avantage découlant de ce bien demeurent la propriété exclusive du bénéficiaire et sont exclus des biens familiaux nets de celui-ci, des biens communs ou de la valeur de l'actif du bénéficiaire aux fins de la répartition des biens prévue par toute loi portant sur les biens matrimoniaux ou familiaux dans quelque province ou territoire que ce soit en cas de séparation, de divorce, d'annulation de mariage ou de décès, dans la mesure où la loi le permet.

Je révoque par les présentes toute désignation de bénéficiaire antérieure faite au titre du régime/fonds, y compris toute désignation faite par testament, et je désigne la personne indiquée ci-dessus comme bénéficiaire pour recevoir toutes les sommes payables à mon décès au titre du régime/fonds.

Choix d'un rentier remplaçant pour les FERR, FRV, FRRI, FRVR et FRRR seulement (lorsque la loi le permet)

- ☐ Si la loi le permet, je demande par les présentes que, advenant mon décès avant la cessation du fonds, mon conjoint ou conjoint de fait dont le nom figure ci-dessous devienne, s'il me survit, le rentier au titre du fonds. Je me réserve le droit de révoquer ce choix conformément aux lois pertinentes.

Prénom du conjoint/conjoint de fait	Nom
-------------------------------------	-----

Il est entendu que, si j'ai rempli la section ci-dessus portant sur le choix d'un rentier remplaçant, la désignation de bénéficiaire ci-dessus ne prendra effet que si mon conjoint ou conjoint de fait décède avant moi ou n'est plus mon conjoint à la date de mon décès. Si je n'ai pas désigné de rentier remplaçant, je révoque par les présentes, conformément à la Déclaration de fiducie, toute désignation de bénéficiaire antérieure faite au titre du fonds, y compris toute désignation faite par testament, et je désigne la personne indiquée ci-dessus comme bénéficiaire pour recevoir toutes les sommes payables à mon décès au titre du fonds.

Directives de placement

Pour le premier achat par PPA, remplir la section **Programme de prélèvements automatiques (PPA)** ci-dessous.

Pour les paiements faits avec l'outil A\$M de Fundserv à **SUN**.

Fonds pour la souscription/cotisation initiale :

☐ Ordre transmis par voie électronique

☐ Transfert d'un autre compte : compte n°

☐ Chèque

Le cas échéant, l'actif est-il transféré à un FERR admissible*? ☐ Oui ☐ Non

Un FERR admissible est un FERR qui a été établi avant 1993 et qui n'a pas accepté de fonds après 1992, ou un FERR qui a été établi à n'importe quelle date et auquel seuls des fonds provenant d'un autre FERR admissible ont été transférés après 1992.

Directives de placement (suite)

Pour une liste complète des codes de fonds, rendez-vous au www.placementsmondiauxsunlife.com/CodeDesFonds.

S'il n'y a pas de directives de placement pour le premier achat ou les achats subséquents, l'argent sera placé dans le Fonds du marché monétaire Sun Life, série A (SUN107).

Nota : Les fonds qui offrent l'option de souscription en dollars américains ne peuvent être choisis que pour les régimes non enregistrés et les titres de ces fonds doivent être souscrits en dollars américains.

Code du fonds	Montant de l'achat ☐ \$ ☐ %	Frais de souscription par tranches de 0,5 % (0 à 5)	Numéro de l'ordre transmis par voie électronique (s'il y a lieu)	Distribution	Code du fonds cible (Réaffectation)	Répartition cible (option mixte)
SUN				☐ Liquidité ☐ Réinvestissement ☐ Réaffectation	SUN	_____ % Comptant _____ % Réinvestissement _____ % Réaffectation _____ % Total
SUN				☐ Liquidité ☐ Réinvestissement ☐ Réaffectation	SUN	_____ % Comptant _____ % Réinvestissement _____ % Réaffectation _____ % Total
SUN				☐ Liquidité ☐ Réinvestissement ☐ Réaffectation	SUN	_____ % Comptant _____ % Réinvestissement _____ % Réaffectation _____ % Total
SUN				☐ Liquidité ☐ Réinvestissement ☐ Réaffectation	SUN	_____ % Comptant _____ % Réinvestissement _____ % Réaffectation _____ % Total
SUN				☐ Liquidité ☐ Réinvestissement ☐ Réaffectation	SUN	_____ % Comptant _____ % Réinvestissement _____ % Réaffectation _____ % Total
Total						

Remarque : Les distributions/dividendes sur les parts/actions détenues dans un régime enregistré et les parts/actions détenues à l'extérieur d'un régime enregistré sont automatiquement réinvestis dans des parts/actions additionnelles du fonds, à moins d'indications contraires dans le tableau ci-dessus. Une seule option de distribution peut être choisie pour chacun des fonds, peu importe la fréquence des distributions.

Programme de prélèvement automatique (PPA)

PPA unique Si le compte est créé après la date indiquée, les prélèvements seront traités le jour ouvrable qui suit la date de la réception de la demande.

Date du PPA unique

(jj-mm-aaaa)

Montant du PPA unique

Montant

\$

Programme de prélèvement automatique (PPA) (suite)

Code du fonds (indiquer le code de fonds au complet, p. ex. : SUN100)	Frais de souscription par tranches de 0,5 % (0 à 5)	Montant ☐ \$ ☐ %
SUN		
SUN		
SUN		
SUN		
SUN		
		Total

Ne s'applique pas aux régimes/fonds de revenu de retraite immobilisés.

Début du PPA À compter du (jj-mm-aaaa) 	Montant du PPA Montant \$
Si le compte est créé après la date de début indiquée, les prélèvements commenceront à la prochaine date de paiement prévue.	
Périodicité : ☐ Hebdomadaire ☐ Toutes les deux semaines ☐ Bimensuelle (deux fois par mois)* ☐ Mensuelle ☐ Bimestrielle (tous les deux mois) ☐ Trimestrielle ☐ Semestrielle ☐ Annuelle	
*Précisez le jour du mois pour la périodicité bimensuelle : jj et jj	
Si aucune option n'est choisie, l'option implicite aura préséance, soit le 1 ^{er} et le 15 ^e jour du mois.	

Code du fonds	Frais de souscription par tranches de 0,5 % (0 à 5)	Montant ☐ \$ ☐ %
SUN		
SUN		
SUN		
SUN		
SUN		
		Total

Fonds de revenu de retraite – Précisions sur les paiements

Date de début des paiements

(jj-mm-aaaa)

(La périodicité sélectionnée commencera à la date indiquée. Si aucune date n'est précisée, Gestion d'actifs PMSL inc. effectuera le paiement minimum au cours du mois de décembre et rachètera les parts au prorata parmi tous les fonds.) Si les renseignements bancaires ne sont pas fournis, le paiement s'effectuera par chèque.

Si le compte est créé après la date de début indiquée, les prélèvements commenceront à la prochaine date de paiement prévue.

Périodicité :

- ☐ Hebdomadaire ☐ Aux deux semaines ☐ Bimensuelle (deux fois par mois)* ☐ Mensuelle (une fois par mois)
☐ Bimestrielle (tous les deux mois) ☐ Trimestrielle ☐ Semestrielle ☐ Annuelle

*Précisez le jour du mois pour la périodicité bimensuelle :

jj

 et

jj

Si aucune option n'est choisie, l'option implicite aura préséance, soit le 1^{er} et le 15^e jour du mois.

Fonds de revenu de retraite – Précisions sur les paiements (suite)

Choix du paiement en fonction de l'âge du conjoint (applicable aux fonds de revenu seulement)* :

- ☐ Je demande que les paiements soient calculés en fonction de l'âge de mon conjoint. Il est entendu que le choix que j'ai effectué ne peut être modifié après la fin de l'année au cours de laquelle la présente demande est faite, même en cas de décès de mon conjoint ou dans l'éventualité de notre séparation. Je comprends que le paiement minimum (établi selon l'âge de mon conjoint) ne peut être supérieur à la prestation maximale établie d'après mon âge (l'âge du rentier). (Les renseignements sur le conjoint doivent être fournis à la section **Renseignements sur le titulaire du compte/rentier**.)

Précisions sur les paiements :

FEER/FRV/FRRI/FRVR/FRRR : Si le montant en dollar demandé dépasse le montant minimum annuel, chaque paiement sera proportionnellement composé du montant minimum et d'un montant excédentaire, et seul le montant excédentaire sera imposé au taux requis. S'il y a d'autres directives que les directives par défaut, entrez-les dans la section **Directives spéciales**.

Nous déposerons les paiements directement dans le compte bancaire indiqué sur le chèque spécimen ou sur le formulaire de virement automatique que vous nous aurez fourni.

Nota : Toute somme transférée qui dépasse le paiement annuel minimal fera l'objet d'une retenue d'impôt.

- ☐ Le montant annuel minimum (Il n'y a pas de montant minimum au cours de l'année civile où le FRR/FRV/FRRI/FRVR/FRRR est établi).
- ☐ Le montant annuel maximum (FRV, FRRI et FRVR seulement)
- ☐ Le montant annuel de \$ ☐ Après déduction des frais et des retenues d'impôt

OU

- ☐ Avant déduction des frais et des retenues d'impôt (Si aucune option n'est sélectionnée, nous traiterons le paiement comme une somme brute)

Code du fonds	Montant ☐ \$ ☐ %
SUN	
SUN	
SUN	
SUN	
SUN	
Total	

Directives spéciales

Programme de retraits systématiques (PRS)/Retraits automatiques (RAU) – périodicité et date d'entrée en vigueur

Si le compte est créé après la date de début indiquée, le programme de retraits systématiques commencera à la prochaine date de paiement prévue.

Date de début des paiements

(jj-mm-aaaa)

(La périodicité sélectionnée, à l'exception de «bimensuelle», commencera à la date indiquée.)

Périodicité :

Nous déposerons les paiements directement dans le compte bancaire indiqué sur le chèque spécimen ou sur le formulaire de virement.

- ☐ Hebdomadaire ☐ Aux deux semaines ☐ Bimensuelle (deux fois par mois*) ☐ Mensuelle (une fois par mois)
- ☐ Bimestrielle (tous les deux mois) ☐ Trimestrielle ☐ Semestrielle ☐ Annuelle

Racheter un nombre suffisant de parts/actions pour effectuer un versement de

\$

- ☐ Après déduction des frais **OU** ☐ Avant déduction des frais

*Précisez le jour du mois pour la périodicité bimensuelle :

jj

et

jj

Si aucune option n'est choisie, l'option implicite aura préséance, soit le 1^{er} et le 15^e jour du mois.

Programme de retraits systématiques (PRS)/Retraits automatiques (RAU) – périodicité et date d'entrée en vigueur (suite)

Code du fonds	Montant ☐ \$ ☐ %
SUN	
SUN	
SUN	
SUN	
SUN	
	Total

Renseignements bancaires**Cette section est obligatoire si :**

- La première cotisation ou le premier achat est tiré d'un compte bancaire (virement électronique de fonds).
- un PPA et/ou un PRS/RAU est ou sont établis.
- le retrait du régime/fonds enregistré est versé au compte bancaire.

Joindre un chèque annulé ou un formulaire de virement automatique de l'établissement financier.

Note : Il faut s'assurer que le nom du Client est imprimé sur le chèque annulé ou le formulaire de l'établissement financier.

La ou les signatures ci-dessous sont requises si :

- le titulaire du compte bancaire n'est pas le titulaire de compte/rentier indiqué à la section Renseignements sur le titulaire du compte/rentier;
- le compte bancaire est conjoint. Dans ce cas, tous les titulaires du compte doivent signer si les chèques tirés sur ce compte doivent porter plus d'une signature.

Signature du titulaire du compte bancaire X	Date (jj-mm-aaaa)
Signature du cotitulaire du compte bancaire (au besoin) X	Date (jj-mm-aaaa)

Programme de transferts systématiques et/ou achats périodiques par sommes fixes

Si le compte est créé après la date de début indiquée, le programme de transferts systématiques ou les achats périodiques par sommes fixes commenceront à la prochaine date du prélèvement prévu.

Voulez-vous effectuer le transfert d'un fonds à un autre? ☐ Oui ☐ Non

Date de début des paiements

(jj-mm-aaaa)

(La périodicité sélectionnée, à l'exception de «bimensuelle», commencera à la date indiquée.)

Périodicité :

- ☐ Hebdomadaire
 ☐ Aux deux semaines
 ☐ Bimensuelle (deux fois par mois*)
 ☐ Mensuelle (une fois par mois)
- ☐ Bimestrielle (tous les deux mois)
 ☐ Trimestrielle
 ☐ Semestrielle
 ☐ Annuelle

jj et jj

*Précisez le jour du mois pour la périodicité bimensuelle :

Si aucune option n'est choisie, l'option implicite aura préséance, soit le 1^{er} et le 15^e jour du mois.

Les fonds sélectionnés doivent être dans la même monnaie. Pour une liste complète des codes de fonds, rendez-vous au

www.placementsmondiauxsunlife.com/CodeDesFonds.

Du	Au	
Code du fonds	Code du fonds	Montant
SUN	SUN	\$
SUN	SUN	\$
SUN	SUN	\$
SUN	SUN	\$
SUN	SUN	\$

Renseignements relatifs au régime/fonds enregistré immobilisé

Avez-vous un conjoint/conjoint de fait au sens défini dans les lois pertinentes régissant les régimes de retraite? ☐ Oui ☐ Non

Signature du rentier X	Date (jj-mm-aaaa)
---------------------------	-------------------

Directives spéciales

Autorisation

Cette section est obligatoire

Si je demande l'établissement d'un régime d'épargne-retraite Placements mondiaux Sun Life (le «régime») ou d'un fonds de revenu de retraite Placements mondiaux Sun Life (le «fonds»), je demande à la Compagnie Trust Royal (le «Trust Royal») de faire enregistrer le régime/fonds à titre de régime enregistré d'épargne-retraite/fonds enregistré de revenu de retraite en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et de toute loi provinciale pertinente de l'impôt sur le revenu (la «législation fiscale applicable»). Je reconnais que je suis lié, et j'accepte de l'être, par les conditions du régime/fonds telles qu'elles sont énoncées dans la Demande, dans la Déclaration de fiducie et dans toute annexe pertinente du régime/fonds, y compris celles se rapportant à la législation pertinente sur la retraite dans le cas de certains régimes immobilisés («législation applicable sur la retraite»), tel que modifié de temps à autre, que je pourrais recevoir pour la bonne administration de mes fonds immobilisés.

Indépendamment de ce qui précède, je reconnais et j'accepte que le régime/fonds peut être modifié de temps à autre et sans préavis par le Trust Royal afin que le régime/fonds demeure conforme à la législation fiscale applicable et à la législation applicable sur la retraite.

J'accepte/Nous acceptons d'aviser la Sun Life de tout changement touchant mes/nos renseignements personnels et ceux sur l'entité fournis dans le présent formulaire et tout autre document. Exemples de changements :

- Particulier : nom, adresse, numéro de téléphone, profession et nature de l'activité principale
- Entité : nom et adresse de l'entité, propriété, contrôle et administrateurs de l'entité

En signant ci-dessous, j'autorise Gestion d'actifs PMSL inc. et le Trust Royal (au sens défini ci-dessus), leurs mandataires et leurs fournisseurs de services (collectivement les «parties») à recueillir des renseignements personnels (les «renseignements») me concernant et à utiliser ces renseignements pour gérer le régime/fonds, notamment pour exécuter mes opérations et pour communiquer l'information à mon conseiller et à moi-même, et m'offrir les services que j'ai demandés ou qui doivent m'être fournis en vertu de la loi ou des règlements pertinents, ou dans tous les autres cas où la loi l'exige.

J'autorise également les parties : i) à communiquer ces renseignements à toute personne qui travaille avec ou pour elles lorsque c'est nécessaire pour la gestion du fonds ou lorsque la loi ou les règlements pertinents l'exigent; et ii) à utiliser et à communiquer mon numéro d'assurance sociale si la loi l'exige, notamment aux fins de déclaration de revenus. Si je fais part de renseignements personnels concernant une tierce partie (comme mon conjoint ou bénéficiaire), je dois d'abord obtenir le consentement approprié de cette personne afin que les parties puissent recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels la concernant dans le cadre de la gestion du régime/fonds et aux fins pour lesquelles j'ai fourni ces renseignements à l'une ou l'autre des parties. Toutes les parties peuvent conserver les renseignements personnels dans leurs dossiers aussi longtemps que cela est nécessaire aux fins décrites aux présentes ou en vertu de la loi. Je comprends qu'un dossier sera créé et maintenu pour chaque participant du régime/fonds et que seuls les employés des parties qui doivent y avoir accès dans le cadre de leur travail pourront y accéder. J'ai le droit d'accéder à mon ou à mes dossiers et de demander que les renseignements personnels soient mis à jour s'ils sont périmés ou inexacts, en envoyant une demande écrite à Gestion d'actifs PMSL inc.

Je demande (Nous demandons) que Gestion d'actifs PMSL inc. procède à l'achat, au rachat ou à l'échange de parts/actions des fonds de la manière indiquée dans la présente demande ou conformément à toutes instructions que je fournirai (nous fournirons) par la suite. J'ai (nous avons) reçu le prospectus simplifié courant et/ou les documents Aperçu du fonds dont j'ai (nous avons) acheté des parts/actions et je comprends (nous comprenons) que ces opérations sont effectuées conformément aux dispositions du prospectus simplifié et des documents Aperçu du fonds, ainsi qu'aux conditions applicables à toute convention de compte du client et au programme de prélèvements automatiques (le cas échéant).

Transmission électronique des relevés/confirmations

En faisant cette demande :

- Vous comprenez que ces documents seront livrés à votre compte Connexion PMSL. Vous serez avisé par courriel quand vous pourrez y avoir accès. Dans le cas d'un contrat conjoint, vous consentez à ce que la livraison à l'adresse courriel indiquée constitue une livraison à chaque propriétaire du contrat.
- Vous possédez les connaissances techniques et les moyens électroniques nécessaires pour accéder aux documents et avis, et les afficher. Vous disposez notamment d'un accès à Internet et d'un logiciel de visualisation de documents. Vous avez la responsabilité de consulter tous les documents envoyés à votre compte Connexion PMSL.
- Vous aviserez immédiatement la Sun Life de tout changement d'adresse courriel. La Sun Life enverra une version papier de ces documents si elle reçoit un avis de non-livraison du courriel.
- Si vous ne parvenez pas à télécharger ces documents, vous pouvez demander de les recevoir en version papier par la poste.
- Vous n'êtes pas tenu d'opter pour la transmission électronique des documents et vous pouvez y renoncer en tout temps en appelant Placements mondiaux Sun Life.

La Sun Life se réserve le droit de vous envoyer des versions papier des documents en tout temps.

Débts préautorisés – Conditions

- **En signant le présent formulaire, vous renoncez à toute exigence en matière de préavis prévue aux alinéas 15(a) et (b) de la Règle H1 de Paiements Canada relative aux débits préautorisés.**
- Vous autorisez la société de fonds indiquée dans la présente entente à porter au débit du compte bancaire la ou les sommes précisées selon la périodicité choisie. Vous pouvez joindre une autre feuille si vous manquez d'espace.
- S'il s'agit d'un placement à des fins personnelles, le débit sera considéré comme un débit préautorisé (DPA) personnel au sens défini par Paiements Canada. S'il s'agit d'un placement à des fins commerciales, le débit sera considéré comme un DPA d'entreprise. Les sommes transférées entre les membres de Paiements Canada seront considérées comme un DPA de transfert de fonds où le payeur et le bénéficiaire sont la même personne.
- Vous avez certains droits de recours si un débit n'est pas conforme à la présente entente. Par exemple, vous avez le droit de recevoir le remboursement de tout débit qui n'est pas autorisé en vertu de la présente entente ou qui n'est pas compatible avec celle-ci. Pour obtenir plus d'information sur vos droits de recours, vous pouvez communiquer avec votre établissement financier ou visiter le site www.paiements.ca.
- Vous confirmez que toutes les personnes dont la signature est nécessaire pour autoriser les opérations dans le compte bancaire indiqué ont signé la présente entente.
- Vous pouvez modifier les directives ou mettre fin au programme en tout temps, moyennant un préavis par téléphone ou par courrier d'au moins 3 jours ouvrables à la société de fonds pertinente. Vous trouverez les coordonnées de la société de fonds à l'adresse www.placementsmondiauxsunlife.com. Pour obtenir un exemplaire du formulaire d'annulation ou pour en apprendre davantage sur vos droits d'annulation d'une entente de DPA, communiquez avec votre établissement financier ou visitez le site Web de Paiements Canada à www.paiements.ca. Vous acceptez de dégager l'établissement financier de toute responsabilité si la révocation n'est pas respectée, sauf en cas de négligence grave de l'établissement financier.
- La société de fonds indiquée est autorisée à accepter les modifications apportées à la présente entente par mon courtier inscrit ou par mon conseiller conformément aux politiques de la société et aux exigences de divulgation et d'autorisation de Paiements Canada.
- Vous acceptez que les renseignements figurant sur le présent formulaire soient partagés avec l'établissement financier, pour ce qui est de la divulgation des renseignements directement liés et nécessaires à la juste mise en application des règles pertinentes aux DPA.
- Vous reconnaissez et acceptez l'entière responsabilité des frais engagés le cas échéant si les débits ne peuvent être portés au compte par suite d'insuffisance de provisions ou pour toute autre raison pour laquelle vous pouvez être tenu responsable.

Protection des renseignements personnels

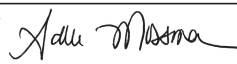
Notre raison d'être est d'aider nos Clients à atteindre une sécurité financière durable et un mode de vie sain. Nous recueillons, utilisons et divulguons des renseignements personnels sur vous pour : concevoir et offrir des produits et services pertinents; améliorer votre expérience et gérer nos activités; effectuer nos activités de tarification et d'administration et l'évaluation des dossiers de règlement; assurer une protection contre la fraude, les erreurs et les fausses déclarations; vous renseigner sur d'autres produits et services; satisfaire aux obligations légales et de sécurité. Nous obtenons ces renseignements directement de vous, lorsque vous utilisez nos produits et services, et d'autres sources. Nous conservons vos renseignements de façon confidentielle et uniquement pour la durée nécessaire. Les personnes qui peuvent y avoir accès comprennent nos employés, nos partenaires de distribution (tels que les conseillers), les fournisseurs de services, nos réassureurs et toute personne que vous aurez autorisée. Dans certains cas, à moins que cela soit interdit, ces personnes peuvent être établies à l'extérieur de votre province/territoire. Vos renseignements pourraient alors être régis par les lois en vigueur dans ces endroits. En tout temps, vous pouvez vous informer sur les renseignements contenus dans nos dossiers à votre sujet et, au besoin, les faire corriger. Sauf dans certains cas, vous pouvez retirer votre consentement. Toutefois, cela pourrait nous empêcher de vous fournir le produit ou le service demandé. Pour en savoir plus, lisez notre déclaration mondiale et nos principes directeurs locaux. Pour obtenir un exemplaire, consultez la page www.sunlife.ca/confidentialite ou appelez-nous.

En signant ci-dessous, vous confirmez et acceptez ce qui suit :

- Vous avez lu et compris la section **La protection de vos renseignements personnels** incluse dans cette demande et en avez accepté les dispositions.

Levier financier : Ne s'applique pas aux régimes/fonds enregistrés. Emprunter pour financer l'achat de titres constitue un risque plus élevé que d'utiliser uniquement ses propres liquidités. Si vous empruntez pour acheter des titres, la responsabilité qui vous incombe de rembourser le prêt et de payer les intérêts exigés selon les modalités établies demeure la même, même si la valeur des titres achetés diminue. Si vous décidez d'emprunter de l'argent ou d'utiliser le crédit pour faire un placement, vous devez toujours prendre en compte le coût d'emprunt. Emprunter pour faire un placement constitue un risque plus élevé que d'utiliser uniquement ses propres liquidités.

La présente demande est acceptée par le soussigné conformément à la Déclaration de fiducie figurant au verso. Gestion d'actifs PMSL inc. en qualité de mandataire de la Compagnie Trust Royal, fiduciaire.

Province ou territoire où la demande est faite (régime/fonds enregistré seulement)	Signature du titulaire du compte /rentier principal X	Date (jj-mm-aaaa)
Signature du cotitulaire du compte (le cas échéant) X	Date (jj-mm-aaaa)	Signataire autorisé X 

Autorisation de PPA

En signant, vous autorisez l'utilisation des renseignements bancaires indiqués sur le chèque annulé ou sur le formulaire de virement automatique fourni et vous attestez que vous avez lu et accepté les conditions applicables aux prélèvements bancaires énoncées dans la présente demande.

Dans le cas d'un compte bancaire conjoint, tous les titulaires du compte doivent signer si plus d'une signature est requise.

Signature du payeur des PPA X	Date (jj-mm-aaaa)
Signature du copayeur des PPA (s'il y a lieu) X	Date (jj-mm-aaaa)

Déclaration de fiducie Régime d'épargne-retraite Placements mondiaux Sun Life

- Définitions.** Chaque fois qu'ils sont utilisés dans la présente déclaration de fiducie ou dans la demande, les expressions suivantes s'entendent respectivement au sens prévu ci-après :
 - «biens» : tous les biens, y compris le revenu qui en est tiré, les produits qui en découlent et les espèces, détenus aux termes du régime de temps à autre;
 - «conjoint» : la personne qui est considérée par les lois applicables comme époux ou conjoint de fait du rentier;
 - «cotisation» : une cotisation en espèces ou sous forme de placement admissible aux termes du régime;
 - «date d'échéance» : la date que le rentier choisit pour le commencement d'un revenu de retraite, laquelle ne doit pas tomber après la fin de l'année au cours de laquelle le rentier atteint l'âge maximal pour le commencement d'un revenu de retraite comme le prévoient les lois applicables de temps à autre;
 - «demande» : la demande que le rentier a présentée au mandataire à l'égard du régime;
 - «documents successoraux» : la preuve du décès du rentier et les autres documents, y compris les lettres d'homologation du testament du rentier, que peut exiger le fiduciaire à sa seule discrétion dans le cadre de la transmission des biens au décès du rentier;
 - «ex-conjoint» : la personne qui est considérée par les lois applicables comme ex-époux ou ex-conjoint de fait du rentier;
 - «fiduciaire» : La Compagnie Trust Royal en sa qualité de fiduciaire et d'émetteur du régime, et ses successeurs et ayants droit.
 - «frais» : l'ensemble des i) coûts, ii) charges, iii) commissions, iv) frais de gestion de placement, frais de courtage et autres frais, v) frais juridiques et vi) frais remboursables engagés de temps à autre à l'égard du régime;
 - «Loi de l'impôt» : la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);
 - «lois applicables» : la Loi de l'impôt, la législation pertinente en matière de retraite et de pension et les autres lois du Canada et des provinces et territoires applicables aux présentes;
 - «mandataire» : Gestion d'actifs PMSL inc. et ses successeurs et ayants droit;
 - «placement admissible» : un placement qui constitue un placement admissible pour un régime enregistré d'épargne-retraite conformément aux lois applicables;
 - «placement interdit» : tout bien (sauf un bien exclu visé par règlement au sens de la Loi de l'impôt) qui est :
 - une dette du rentier;
 - une action du capital-actions ou une dette d'une des entités ci-après ou une participation dans une de ces entités :
 - une société, une société de personnes ou une fiducie dans laquelle le rentier a une participation notable;
 - une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec le rentier ou avec une personne ou une société de personnes visée au sous-alinéa i);
 - un intérêt ou un droit sur une action, une participation ou une dette visée aux alinéas a) ou b), ou un droit d'acquérir une telle action, participation ou dette; ou
 - un bien visé par règlement (au sens de la Loi de l'impôt);
 - «produit du régime» : les biens, déduction faite des frais et taxes qui peuvent être exigés en vertu des lois applicables;
 - «régime» : le régime d'épargne-retraite que le rentier et le fiduciaire ont ouvert au nom du rentier aux termes de sa demande;
 - «rentier» : la personne qui a signé la demande pour être titulaire du régime au sens que les lois applicables donnent à ce terme;
 - «représentant successoral» : un exécuteur, un administrateur successoral, un administrateur testamentaire, un liquidateur ou un fiduciaire de succession avec ou sans testament, qu'une seule ou plusieurs de ces personnes soient ainsi nommées;
 - «revenu de retraite» : un revenu de retraite au sens des lois applicables;
 - «taxes» : l'ensemble des taxes, impôts et cotisations applicables, y compris les pénalités et intérêts, tels qu'ils peuvent être exigés en vertu des lois applicables.
- Déclaration de fiducie.** Le fiduciaire convient d'agir en qualité de fiduciaire d'un régime d'épargne-retraite pour le rentier nommé dans la demande et d'administrer les biens conformément à la présente déclaration de fiducie.
- Nomination d'un mandataire.** Le fiduciaire a nommé Gestion d'actifs PMSL inc. (le «mandataire») comme son mandataire pour s'acquitter de certaines fonctions relativement au fonctionnement du régime. Le fiduciaire reconnaît et confirme qu'il demeure finalement responsable de l'administration du régime.
- Enregistrement.** Le fiduciaire demandera l'enregistrement du régime à titre de régime enregistré d'épargne-retraite aux termes des lois applicables.
- Cotisations.** Le rentier ou le conjoint du rentier peut verser des cotisations au régime en des montants que permettent les lois applicables, en espèces ou sous forme des autres biens que peut permettre le fiduciaire à sa seule discrétion. Il incombe exclusivement au rentier ou au conjoint du rentier, selon le cas, de veiller à ce que le montant des cotisations versées au régime ne dépasse pas les limites permises en vertu des lois applicables.
- Remboursement de cotisations.** Le fiduciaire doit sur demande du rentier ou, le cas échéant, du conjoint du rentier, sous une forme satisfaisant le fiduciaire, verser une somme au contribuable afin de réduire le montant de l'impôt payable en vertu de la partie X.1 de la Loi de l'impôt et des autres lois applicables.
- Renseignements fiscaux.** Le fiduciaire fournit au rentier et, le cas échéant, au conjoint du rentier, des feuillets de renseignements appropriés aux fins de l'impôt sur le revenu à l'égard de toutes les cotisations versées au régime ainsi que les autres renseignements à l'égard du régime que les lois applicables peuvent exiger.
- Délégation par le fiduciaire.** Le rentier autorise expressément le fiduciaire à déléguer au mandataire l'exécution des tâches suivantes du fiduciaire aux termes du régime :
 - la réception des cotisations au régime provenant du rentier et/ou du conjoint du rentier, selon le cas;
 - la réception des transferts de biens au régime;
 - l'investissement et le réinvestissement des biens suivant les directives du rentier;
 - l'inscription et la détention des biens au nom du fiduciaire, au nom du mandataire, au nom de leurs propriétaires apparents respectifs ou au porteur comme en décide le mandataire de temps à autre;
 - la tenue des dossiers du régime, y compris la désignation de bénéficiaires, le cas échéant;
 - la remise au rentier d'états de compte à l'égard du régime au moins une fois par année;
 - la préparation de tous les formulaires et documents et déclarations de renseignements à déposer auprès des autorités gouvernementales et administration publiques;
 - l'exécution de paiements avec le régime aux termes des dispositions des présentes; et
 - les autres fonctions et obligations du fiduciaire aux termes du régime que le fiduciaire peut établir de temps à autre à sa seule discrétion.

Le rentier convient que, dans la mesure où le fiduciaire délègue ces fonctions, le fiduciaire est ainsi libéré de l'exécution de ces fonctions.
- Placement des biens.** Les biens sont investis et réinvestis conformément aux directives du rentier, sans être limités aux placements qu'autorise la loi à l'égard des fiduciaires. Le fiduciaire peut, à sa seule discrétion, exiger du rentier qu'il lui fournisse à l'égard de tout placement effectué ou envisagé la documentation que le fiduciaire juge nécessaire dans les circonstances. Le fiduciaire se réserve le droit de refuser d'effectuer un placement en particulier si le placement envisagé et la documentation connexe ne satisfont pas aux exigences du fiduciaire à ce moment-là.
- Fonds distincts.** Les biens sous forme de fonds distincts seront détenus au nom d'un propriétaire apparent. Le rentier convient de désigner le fiduciaire comme bénéficiaire aux termes de tout fonds distinct détenu conformément au régime. En cas de décès du rentier, le produit des fonds distincts versé fait partie des biens à traiter conformément aux modalités de la présente déclaration de fiducie. Il demeure entendu qu'en cas de décès du rentier, le fiduciaire détient les fonds distincts en tant que produit du régime pour tout bénéficiaire que le rentier a désigné aux termes du régime, conformément à la présente déclaration de fiducie.
- Choix de placements pour le régime.** Il incombe au rentier de choisir les placements du régime, en s'assurant qu'un placement est et demeure un placement admissible, et d'établir qu'un tel placement n'est pas un placement interdit et le demeure. Le fiduciaire doit faire preuve de la prudence, de la diligence et de l'habileté d'une personne raisonnablement prudente pour minimiser la possibilité que le régime détienne un placement non admissible. Le rentier a le droit de nommer un mandataire comme son mandataire aux fins de la remise de directives de placement comme le prévoit la présente clause 11.
- Espèces non investies.** Les espèces non investies seront placées en dépôt auprès du fiduciaire ou d'un membre du groupe du fiduciaire. Le mandataire établira de temps à autre à sa seule discrétion l'intérêt payable au régime sur ces soldes de trésorerie, sans aucune obligation de verser un montant ou un taux minimal. Le fiduciaire versera de l'intérêt au mandataire à des fins de distribution au régime et le mandataire portera l'intérêt approprié au crédit du régime. Le fiduciaire n'a aucune responsabilité à l'égard de ce paiement d'intérêt une fois qu'il a été versé au mandataire à des fins de distribution.
- Droit de compensation.** Le fiduciaire et le mandataire n'ont aucun droit de compensation à l'égard des biens relativement à toute obligation ou dette contractée par le rentier envers le fiduciaire ou le mandataire, si ce n'est des frais payables aux termes de la présente déclaration de fiducie.
- Soldes débiteurs.** Si le régime affiche un déficit de trésorerie, le rentier autorise le fiduciaire ou le mandataire à choisir des biens et à les vendre pour combler le déficit de trésorerie du régime.
- Sorties.** Avant l'achat d'un revenu de retraite, le rentier peut, sur remise d'un avis de 60 jours au mandataire, ou dans tout délai plus court que le mandataire peut à sa seule discrétion permettre pour la signification d'un avis, demander que le mandataire liquide la totalité ou une partie des biens et qu'il verse au rentier une somme à partir des biens ne dépassant pas la valeur du régime immédiatement avant le moment du paiement, sous réserve de la déduction de la rémunération et des frais et taxes comme il est prévu à la clause 26.

16. **Revenu de retraite.** Le rentier doit, sur avis d'au moins 90 jours donné au mandataire au nom du fiduciaire, ou dans tout délai plus court que le fiduciaire peut à sa seule discrétion permettre pour la signification d'un avis, préciser la forme du revenu de retraite devant être fournie en vertu des lois applicables. Dès réception de ces instructions, le mandataire achète ce revenu de retraite pour le rentier et, lorsque le rentier en a fait le choix par écrit, pour le conjoint du rentier après le décès du rentier (sur quoi les renvois au rentier aux présentes incluent le conjoint du rentier). Le régime vient à échéance à la date d'échéance. Sauf comme le permettent par ailleurs les lois applicables de temps à autre, toute rente que le rentier achète en tant que revenu de retraite :
- a) doit être payable en paiements périodiques égaux annuels ou plus fréquents au cours de sa durée jusqu'au paiement intégral ou jusqu'à la conversion partielle du revenu de retraite et, lorsque cette conversion est partielle, en paiements périodiques égaux, annuels ou plus fréquents par la suite;
 - b) ne doit pas être cessible en totalité ou en partie;
 - c) doit exiger la conversion de chaque rente payable aux termes de l'entente qui deviendrait par ailleurs payable à une autre personne que le rentier ou le conjoint du rentier aux termes de l'entente;
 - d) si le rentier choisit une rente d'une durée garantie, cette durée ne saurait dépasser le nombre d'années correspondant à 90 moins l'âge du rentier en années entières à la date d'échéance, ou si le rentier en fait le choix et que le conjoint du rentier est plus jeune que le rentier, l'âge en années entières du conjoint du rentier à la date d'échéance; et
 - e) ne doit pas prévoir que l'ensemble des paiements périodiques versés au cours d'une année après le décès du premier rentier dépasse l'ensemble des paiements versés au cours d'une année avant le décès du rentier.
17. **Défaut du rentier de donner des instructions au sujet de la date d'échéance.** Si le rentier omet de donner des instructions au mandataire par écrit au moins 90 jours (ou dans tout délai plus court que le fiduciaire peut permettre à sa seule discrétion) avant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle le rentier atteint l'âge maximal pour le commencement d'un revenu de retraite en vertu des lois applicables à l'égard de la forme de revenu de retraite devant être fournie, le fiduciaire et le mandataire peuvent, à leur seule discrétion et sur avis raisonnable donné au rentier :
- a) transférer les biens à un fonds de revenu de retraite Placements mondiaux Sun Life («FRR») ouvert et enregistré à cette fin au nom du rentier. Dès le transfert de la totalité de ces biens au FRR, le rentier :
 - i) est réputé avoir choisi d'utiliser son âge (et non l'âge du conjoint du rentier, s'il en est) pour établir le montant minimal en vertu des lois applicables;
 - ii) est réputé ne pas avoir choisi de désigner son conjoint pour qu'il devienne le rentier au décès du rentier et ne pas avoir désigné de bénéficiaire en cas de décès du rentier; et
 - iii) est lié par toutes les conditions générales du FRR énoncées dans les documents s'y rattachant comme si le rentier avait signé les documents appropriés pour effectuer ce transfert et avait fait ou s'était abstenu de faire le choix et désignations dont il est fait mention aux présentes;
 - b) décider qu'à compter du 1^{er} décembre mais avant le 31 décembre de cette année, le mandataire liquide les biens et liquide le régime et verse le produit du régime au rentier.
18. **Désignation de bénéficiaire.** Sous réserve des lois applicables, le rentier peut désigner un bénéficiaire pour recevoir le produit du régime au décès du rentier avant l'achat d'un revenu de retraite. Le rentier ne peut faire, changer ou révoquer une désignation de bénéficiaire aux termes du régime que sous la forme que le mandataire exige à cette fin. Cette désignation doit convenablement identifier le régime et être remise au mandataire avant qu'il fasse quelque paiement que ce soit. Le rentier reconnaît qu'il est seul responsable de veiller à ce que la désignation ou révocation soit valide en vertu des lois du Canada, de ses provinces ou de ses territoires.
19. **Décès du rentier.** Si le rentier décède avant l'achat d'un revenu de retraite, dès que le mandataire reçoit les documents successoraux, sous une forme qui satisfait le fiduciaire :
- a) si le rentier a un bénéficiaire désigné, le produit du régime sera versé ou transféré au bénéficiaire désigné, sous réserve des lois applicables. Le fiduciaire et le mandataire seront entièrement libérés par ce paiement ou ce transfert, même si une désignation de bénéficiaire faite par le rentier peut être invalide à titre d'instrument testamentaire; et
 - b) si le bénéficiaire désigné du rentier est décédé avant le rentier ou si le rentier n'a pas désigné un bénéficiaire, le fiduciaire versera le produit du régime à la succession du rentier.
20. **Communication de renseignements.** Le fiduciaire et le mandataire sont chacun autorisés à communiquer des renseignements au sujet du régime et du produit du régime, après le décès du rentier, soit au représentant successoral du rentier soit au bénéficiaire désigné, ou aux deux, comme le fiduciaire le juge souhaitable.
21. **Paiement au tribunal.** En cas de différend au sujet :
- a) d'un versement du régime ou d'une compensation des biens ou d'un autre différend découlant d'un échec du mariage ou de l'union de fait du rentier;
 - b) de la validité ou de l'opposabilité de toute demande ou réclamation fondée en droit à l'encontre des biens; ou
 - c) de l'autorité d'une personne ou d'un représentant personnel de demander le produit du régime et d'en accepter réception au décès du rentier, le fiduciaire et le mandataire ont le droit soit de demander des directives au tribunal soit de verser le produit du régime au tribunal et, dans l'un ou l'autre des cas, de recouvrer pleinement tous les frais juridiques qu'ils engagent à cet égard en tant que frais du régime.
22. **Compte.** Le mandataire tient un compte pour le rentier où seront consignés les détails de toutes les cotisations, tous les placements et opérations du régime, et poste un état de compte au rentier, au moins une fois par année.
23. **Limite de responsabilité.** Le fiduciaire n'est pas responsable de toute perte que subit le régime, le rentier ou un bénéficiaire aux termes du régime par suite de la souscription, de la vente ou de la détention d'un placement, y compris toute perte découlant du fait que le fiduciaire a agi suivant les directives du mandataire que le rentier a nommé pour donner des directives de placement.
24. **Indemnité.** Le rentier convient d'indemniser le fiduciaire de toute la rémunération et de tous les frais et taxes, sauf les taxes dont le fiduciaire est responsable et qui ne peuvent être imputées aux biens ni déduites des biens conformément à la Loi de l'impôt, engagés ou dus à l'égard du régime dans la mesure où cette rémunération et ces frais et taxes ne peuvent être payés à partir des biens.
25. **Opération limitée.** Les services du fiduciaire ne sont pas exclusifs et, sous réserve des limites par ailleurs prévues dans la présente déclaration de fiducie à l'égard des pouvoirs du fiduciaire, le fiduciaire a la faculté, à toutes fins, et est par les présentes expressément investi du pouvoir de temps à autre à sa seule discrétion de nommer et d'employer toute personne physique, toute firme, société de personnes, association, fiducie ou personne morale avec laquelle il peut être directement ou indirectement intéressé ou affilié, que ce soit en son propre nom ou pour le compte d'autrui (en qualité de fiduciaire ou autrement), d'investir dans une telle personne ou entité ou de contracter ou de négocier avec une telle personne ou entité et d'en tirer profit, sans avoir à en rendre compte et sans violation de la présente déclaration de fiducie de sa part.
26. **Rémunération, frais et taxes.** Le fiduciaire et le mandataire auront droit aux honoraires raisonnables que chacun peut établir de temps à autre pour des services rendus dans le cadre du régime. Tous ces honoraires seront, à moins qu'ils ne soient d'abord versés directement au mandataire, imputés aux biens et déduits des biens comme le mandataire l'établit. Tous les frais engagés devront être payés à partir du régime, y compris les frais relatifs à l'exécution de demandes ou de réclamations de tiers à l'encontre du régime. Toutes les taxes, sauf les taxes dont le fiduciaire est responsable et qui ne peuvent être imputées aux biens ni déduites des biens conformément à la Loi de l'impôt, seront imputées aux biens et déduites des biens de la façon que le mandataire établit.
27. **Vente des biens.** Le fiduciaire et le mandataire peuvent vendre les biens à leur seule discrétion respective aux fins de payer la rémunération et les frais et taxes, sauf les taxes dont le fiduciaire est responsable conformément à la Loi de l'impôt et qui ne peuvent être imputées aux biens ni déduites des biens conformément à la Loi de l'impôt.
28. **Transferts au régime.** Des sommes peuvent être transférées au régime à partir de régimes de pension agréés, d'autres régimes enregistrés d'épargne-retraite et d'autres sources que peuvent permettre de temps à autre les lois applicables. Dans le cas de tels transferts, le régime peut être assujéti à des conditions générales supplémentaires, y compris l'«immobilisation» des sommes transférées à partir de régimes de pension agréés afin de réaliser le transfert conformément aux lois applicables. En cas d'incompatibilité entre les conditions générales du régime et ces conditions générales supplémentaires qui peuvent s'appliquer par suite du transfert au régime de sommes d'une autre provenance, les conditions générales supplémentaires régissent la façon de traiter les fonds ainsi transférés.
29. **Transferts hors du régime.** En cas de remise au mandataire d'une directive du rentier sous une forme satisfaisant le fiduciaire, le mandataire doit transférer, sous la forme et de la manière que prévoient les lois applicables, à un autre fonds enregistré de revenu de retraite, un régime enregistré d'épargne-retraite ou un régime de pension agréé, ou tout autre régime ou compte du rentier pouvant être permise de temps à autre en vertu des lois applicables, la totalité ou la partie des biens dont il est fait mention dans la directive, ainsi que tous les renseignements nécessaires à la continuation du régime, au fiduciaire que désigne le rentier dans cette directive, sauf que ce transfert peut être fait à un régime enregistré d'épargne-retraite, à un fonds enregistré de revenu de retraite ou à tout autre régime ou compte du conjoint ou de l'ex-conjoint du rentier pouvant être permis de temps à autre en vertu des lois applicables, aux termes d'un jugement, d'une ordonnance ou d'une décision d'un tribunal compétent ou aux termes d'un accord de séparation écrit relativement au partage des biens entre le rentier et son conjoint ou ex-conjoint en règlement de droits découlant de leur mariage ou union de fait ou de la rupture de leur mariage ou union de fait.
- Ce transfert prend effet conformément aux lois applicables une fois que tous les formulaires exigés par la loi et le fiduciaire pour ce transfert auront été dûment remplis et transmis au mandataire. Après ce transfert, le fiduciaire sera déchargé de toute autre responsabilité ou fonction concernant le régime ou toute partie de celui-ci ainsi transféré, selon le cas.

30. **Changements à la déclaration de fiducie.** Le fiduciaire peut apporter périodiquement des changements à la présente déclaration de fiducie. Le rentier sera avisé du moyen d'obtenir une copie modifiée de la déclaration de fiducie faisant état de tout changement et sera réputé avoir accepté ces changements. Aucun changement à la présente déclaration de fiducie (y compris un changement demandant la démission du fiduciaire à titre de fiduciaire ou la dissolution de la fiducie créée par la présente déclaration de fiducie) ne sera rétroactif ni n'entraînera que le régime ne soit pas admissible à titre de régime enregistré d'épargne-retraite en vertu des lois applicables.
31. **Remplacement du fiduciaire.**
- Le fiduciaire peut démissionner en donnant au mandataire l'avis écrit qui peut être exigé de temps à autre aux termes d'une entente intervenue entre le mandataire et le fiduciaire. Le rentier recevra un préavis d'au moins 30 jours de cette démission. À la date d'effet de cette démission, le fiduciaire sera libéré de toutes les autres fonctions, responsabilités et obligations aux termes de la présente déclaration de fiducie, sauf celles qu'il a contractées avant la date d'effet. Le fiduciaire transférera tous les biens, ainsi que tous les renseignements exigés pour poursuivre l'administration des biens à titre de régime enregistré d'épargne-retraite en vertu des lois applicables, à un fiduciaire remplaçant.
 - Le fiduciaire a convenu de démissionner dès que le mandataire lui remet un avis écrit si le fiduciaire est convaincu que le remplaçant nommé par le mandataire prendra dûment en charge les fonctions et obligations du fiduciaire aux termes des présentes à l'égard de l'administration du régime et s'en acquittera convenablement.
 - Dans tous les cas, le mandataire doit sans tarder nommer une personne pour remplacer le fiduciaire et la démission du fiduciaire ne prend pas effet tant que son remplaçant n'a pas été ainsi désigné par le mandataire et nommé comme remplaçant par le fiduciaire et approuvé par l'Agence du revenu du Canada ou son remplaçant. Faute de désignation d'un remplaçant par le mandataire dans les 30 jours après qu'il a reçu un avis de démission, le fiduciaire a le droit de nommer une personne comme son propre remplaçant.
 - Dans le cas d'une telle nomination et démission du fiduciaire, la personne ainsi nommée à titre de fiduciaire remplaçant est et devient, sans autre mesure ni formalité, le fiduciaire aux termes des présentes. Ce fiduciaire remplaçant est, sans quelque transport ou transfert, investi des mêmes pouvoirs, droits, fonctions et responsabilités que le fiduciaire et les actifs du régime lui sont dévolus comme si le fiduciaire remplaçant avait été le fiduciaire d'origine. Le fiduciaire signe et remet au fiduciaire remplaçant tous les actes de transport, transfert et autres garanties qui peuvent être nécessaires ou souhaitables pour donner effet à la nomination du fiduciaire remplaçant.
 - Toute personne nommée à titre de fiduciaire remplaçant doit être une société résidente du Canada qui est agréée ou par ailleurs autorisée aux termes des lois du Canada ou d'une province ou d'un territoire pour exercer au Canada l'activité d'offrir au public ses services à titre de fiduciaire.
- Toute société de fiducie issue de la fusion ou du regroupement du fiduciaire avec une ou plusieurs sociétés de fiducie, ainsi que toute société de fiducie qui succède à la quasi-totalité des activités de fiducie du fiduciaire, devient sur ce le remplaçant du fiduciaire sans autre mesure ni formalité. Dans tous les cas, l'Agence du revenu du Canada ou son remplaçant doit être avisé.
32. **Cession par le mandataire.** Le mandataire peut céder ses droits et obligations aux termes des présentes à une autre société résidente du Canada autorisée à prendre en charge les obligations du mandataire aux termes du régime et en vertu des lois applicables et à s'en acquitter.
33. **Avis.** Tout avis que le rentier donne au mandataire est donné de façon suffisante s'il est remis de façon électronique au mandataire dès que le rentier reçoit un accusé de réception et une réponse ou en personne au bureau du mandataire où le régime est administré, ou s'il est mis à la poste, par courrier affranchi et adressé au mandataire à ce bureau, et est considéré comme ayant été donné le jour où il est réellement remis ou reçu par le mandataire. Tout avis, état, relevé, reçu ou autre communication que le fiduciaire ou le mandataire donne au rentier est donné de façon suffisante s'il est livré sous forme électronique ou en personne au rentier, ou s'il est mis à la poste, par courrier affranchi et adressé au rentier à l'adresse qui figure dans la demande ou à la dernière adresse du rentier donnée au fiduciaire ou au mandataire, et un tel avis, état, relevé, reçu ou autre communication est considéré comme ayant été donné au moment de la livraison au rentier sous forme électronique ou en personne ou, s'il est mis à la poste, le cinquième jour suivant l'envoi par la poste au rentier.
34. **Date de naissance.** La déclaration par le rentier de sa date de naissance dans la demande du rentier est réputée être une attestation de l'âge du rentier et un engagement de fournir toute autre preuve d'âge que le mandataire peut demander.
35. **Adresse du rentier.** Le fiduciaire a le droit de se fier au dossier du mandataire quant à l'adresse courante du rentier comme établissant sa résidence et son domicile pour le fonctionnement du régime et sa dévolution au décès du rentier, sous réserve de tout avis contraire concernant le domicile du rentier au moment du décès.
36. **Héritiers, représentants et ayants droit.** Les modalités de la présente déclaration de fiducie lient les héritiers, représentants de succession, fondés de pouvoir, comités, tuteurs aux biens, autres représentants légaux et personnels et ayants droit du rentier et les successeurs et ayants droit respectifs du fiduciaire et du mandataire et leurs administrateurs, dirigeants, employés et mandataires, ainsi que leurs successions, représentants de succession, héritiers, fondés de pouvoir, comités, tuteurs aux biens, autres représentants légaux et personnels et ayants droit respectifs.
37. **Lois applicables.** La présente déclaration de fiducie et le régime sont régis par les lois de la province d'Ontario et les lois du Canada qui y sont applicables et interprétés conformément à ces lois. Le rentier convient expressément que toute action découlant de la présente déclaration de fiducie ou du régime ou s'y rattachant ne doit être déposée que devant un tribunal situé au Canada et le rentier consent irrévocablement et reconnaît la compétence personnelle de ce tribunal aux fins de porter en justice une affaire.
38. **S'il s'agit d'un régime d'épargne-retraite collectif**
- La Compagnie Trust Royal («Trust Royal») est le fiduciaire du régime d'épargne-retraite collectif Placements mondiaux Sun Life et le mandataire a été nommé pour s'acquitter de certaines tâches, notamment administratives, aux termes du régime. Et l'expression «promoteur du régime» s'entend d'une société, d'une société de personnes ou d'une association :
- qui est l'employeur du rentier ou l'employeur du conjoint du rentier, auquel le rentier ou le conjoint du rentier peut par ailleurs avoir adhéré ou être affilié; et
 - qui a adopté un régime collectif d'épargne auprès du mandataire, dont le rentier est membre ou ex-membre ayant droit à des prestations aux termes du régime collectif d'épargne.
39. **Régime faisant partie du régime collectif d'épargne.** Le rentier reconnaît que l'entente du promoteur du régime avec le mandataire et le rentier, ou le conjoint du rentier, impose certaines conditions générales supplémentaires au régime dont il est fait mention dans la présente déclaration de fiducie, comme il est énoncé ci-après.
40. **Promoteur du régime en qualité de mandataire.** Le rentier reconnaît que le mandataire a nommé le promoteur du régime en qualité de mandataire à certaines fins limitées relativement à la remise des cotisations et à la transmission d'instructions au mandataire. Le rentier nomme de plus le promoteur du régime en qualité de mandataire aux fins de l'administration du régime, notamment la réception de renseignements au sujet du régime, la livraison de la demande et la transmission des instructions du rentier au mandataire, selon le cas, et la remise de cotisations au mandataire.
41. **Cotisations.** Nonobstant la clause 5 ci-dessus, en plus des cotisations versées par le rentier ou le conjoint du rentier, le mandataire peut accepter toute cotisation versée au nom du rentier par le promoteur du régime.
42. **Sorties.** Pour faire suite à la clause 15, le rentier reconnaît que lorsque le promoteur du régime verse des cotisations périodiques au régime au nom du rentier, ces cotisations peuvent être suspendues si le rentier effectue une sortie du régime. Le rentier est donc tenu de fournir au promoteur du régime une demande de sortie avant que soit effectuée toute sortie du régime.
43. **Cessation.** En cas de cessation de la relation du rentier avec le promoteur du régime ou d'interruption du régime collectif d'épargne par le promoteur du régime, le régime ne fera plus partie du régime collectif d'épargne et le régime se poursuivra à titre de régime individuel auprès du mandataire, sous réserve des droits du rentier relatifs aux sorties et aux transferts autorisés comme le prévoit la présente déclaration de fiducie.
44. **Responsabilité.** La limite de responsabilité prévue à la clause 23 ci-dessus, toute indemnisation en vertu des présentes et tout pouvoir conféré par les présentes aux fins de remboursement à partir du régime s'appliquent au promoteur du régime et le tiennent à couvert.

Déclaration de fiducie de RER, février 2024

Déclaration de fiducie Fonds de revenu de retraite Placements mondiaux Sun Life

1. **Définitions.** Lorsqu'ils sont utilisés dans cette déclaration de fiducie ou dans la demande, les termes énoncés aux présentes s'entendent au sens prévu ci-après :
«biens» : tous les biens, y compris leurs revenus et produits et les liquidités détenus dans le fonds;
«conjoint» : la personne considérée par les lois applicables comme époux ou conjoint de fait du rentier;
«demande» : la demande du rentier au mandataire du fonds;
«documents successoraux» : la preuve de décès du rentier et tous les autres documents, y compris la lettre de vérification du testament du rentier, pouvant être exigés à la discrétion du fiduciaire pour la transmission des biens au décès du rentier;
«ex-conjoint» : la personne considérée par les lois applicables comme ex-époux ou ex-conjoint de fait du rentier;
«fiduciaire» : la Compagnie Trust Royal, en qualité de fiduciaire et d'émetteur du fonds, ses successeurs et ayants droit;
«fonds» : le fonds de revenu de retraite que le rentier et le fiduciaire ont ouvert au nom du rentier conformément à sa demande;
«frais» : l'ensemble des i) coûts, ii) charges, iii) commissions, iv) frais de gestion de placement, frais de courtage et autres frais, v) frais juridiques et vi) frais remboursables engagés de temps à autre à l'égard du fonds;
«Loi de l'impôt» : la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);
«lois applicables» : la Loi de l'impôt, la loi sur les pensions pertinente et les autres lois du Canada ou des provinces et territoires auxquelles sont assujetties les présentes;
«mandataire» : Gestion d'actifs PMSL inc. («Placements mondiaux Sun Life») et ses successeurs et ayants droit;
«montant minimum» : montant qui, en vertu des lois applicables et plus particulièrement du paragraphe 146.3(1) de la Loi de l'impôt, doit être payé à même le fonds chaque année suivant celle au cours de laquelle le fonds a été constitué;
«placement admissible» : un placement qui constitue un placement admissible pour un fonds enregistré de revenu de retraite conformément aux lois applicables;
«placement interdit» : tout bien (sauf un bien exclu visé par règlement au sens de la Loi de l'impôt) qui est :
 - a) une dette du rentier;
 - b) une action du capital-actions ou une dette d'une des entités ci-après ou une participation dans une de ces entités :
 - i) une société, une société de personnes ou une fiducie dans laquelle le rentier a une participation notable;
 - ii) une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec le rentier ou avec une personne ou une société de personnes visée au sous-alinéa i);
 - c) un intérêt ou un droit sur une action, une participation ou une dette visée aux alinéas a) ou b), ou un droit d'acquérir une telle action, participation ou dette; ou
 - d) un bien visé par règlement (au sens de la Loi de l'impôt); «produit du fonds» : les biens moins les dépenses et les impôts pouvant être exigibles selon les lois applicables; «rentier» : la personne qui a signé la demande pour devenir propriétaire du fonds au sens où l'entendent les lois applicables; «représentant successoral» : exécuteur testamentaire, administrateur successoral, administrateur testamentaire, liquidateur ou fiduciaire de la succession (avec ou sans testament), qu'un ou plusieurs d'entre eux aient été désignés; «taxes» : l'ensemble des taxes, impôts et cotisations applicables, y compris les pénalités et intérêts, tels qu'ils peuvent être exigés en vertu des lois applicables;
2. **Déclaration de fiducie.** Le fiduciaire accepte d'être le fiduciaire d'un fonds de revenu de retraite pour le rentier dont le nom figure sur la demande d'adhésion et d'administrer les biens conformément à la présente déclaration de fiducie.
3. **Désignation du mandataire.** Le fiduciaire a fait de (le «mandataire») son mandataire pour l'exécution de certaines fonctions se rapportant à l'administration du fonds. Le fiduciaire reconnaît et confirme qu'il demeure responsable en dernier ressort de l'administration du fonds.
4. **Enregistrement.** Le fiduciaire demandera l'enregistrement du fonds à titre de fonds enregistré de revenu de retraite aux termes des lois applicables.
5. **Renseignements fiscaux.** Le fiduciaire remettra chaque année au rentier les reçus appropriés pour fins d'impôt sur le revenu de tous les versements du fonds au cours de l'année civile précédente, ainsi que toute autre information concernant le fonds qui peut être exigée en vertu des lois applicables.
6. **Délégation par le fiduciaire.** Le rentier autorise expressément le fiduciaire à déléguer au mandataire l'exécution des fonctions et obligations suivantes du fiduciaire aux termes du fonds :
 - a) la réception des transferts de biens au fonds;
 - b) le placement et le réinvestissement des biens conformément aux instructions du rentier;
 - c) l'enregistrement et la détention de biens au nom du fiduciaire, du mandataire, de leurs personnes désignées respectives ou au porteur, comme il est établi par le mandataire de temps à autre;
 - d) la tenue de registres relatifs au fonds, y compris la désignation de bénéficiaires, selon le cas;
 - e) la remise au rentier d'états de compte pour le fonds au moins une fois par an;
 - f) la préparation de tous les documents et formulaires à remettre à l'administration;
 - g) le versement de tous les montants qui doivent être versés à même le fonds conformément aux dispositions des présentes; et
 - h) l'exécution de toute autre fonction ou obligation incombant au fiduciaire en vertu du fonds, que le fiduciaire peut définir de temps à autre, à son entière discrétion. Le rentier reconnaît que dans la mesure où le fiduciaire délègue ces fonctions, celui-ci est dégagé de toute responsabilité quant à leur exécution.
7. **Placement des biens.** Les biens seront investis et réinvestis selon les instructions du rentier, sans être limités à des placements autorisés par la loi pour les fiduciaires. Le fiduciaire peut, à son entière discrétion, demander au rentier de fournir les documents se rapportant à tout placement ou proposition de placement qu'il juge nécessaires dans les circonstances. Le fiduciaire se réserve le droit de refuser d'effectuer tout placement si le placement proposé et les documents qui s'y rapportent ne sont pas conformes à ses exigences à ce moment-là.
8. **Fonds distincts.** Les biens détenus dans des fonds distincts le seront au nom de la personne désignée. Le rentier convient de désigner le fiduciaire à titre de bénéficiaire aux termes de tout fonds distinct détenu en vertu du fonds. Advenant le décès du rentier, le produit des fonds distincts qui est versé fait partie des biens devant être traités conformément aux conditions de la présente déclaration de fiducie. Il est entendu qu'advenant le décès du rentier, le fiduciaire doit détenir les fonds distincts à titre de produit du fonds pour le bénéficiaire désigné par le rentier en vertu du fonds, conformément à la présente déclaration de fiducie.
9. **Choix des placements pour le fonds.** Il incombe au rentier de choisir les placements du fonds, en s'assurant qu'un placement est et demeure un placement admissible, et d'établir qu'un tel placement n'est pas un placement interdit et le demeure. Le fiduciaire doit faire preuve de la prudence, de la diligence et de l'habileté d'une personne raisonnablement prudente pour minimiser la possibilité que le fonds détienne un placement non admissible. Le rentier a le droit de nommer un mandataire comme son mandataire aux fins de la remise de directives de placement comme le prévoit la présente clause 9.
10. **Liquidités non investies.** Les liquidités non investies sont déposées auprès du fiduciaire ou d'un membre de son groupe. Les intérêts à verser au fonds sur ces soldes en espèces sont déterminés par le mandataire, à son entière discrétion et ce, sans qu'aucun montant ni taux minimum ne soit imposé. Le fiduciaire paie les intérêts au mandataire, qui les verse au fonds et crédite le montant approprié. Une fois ce montant payé au mandataire, le fiduciaire ne peut être tenu responsable du versement des intérêts.
11. **Droit de compensation.** Le fiduciaire et le mandataire n'ont aucun droit de compensation relativement aux biens du fait d'une obligation ou dette du rentier envers l'un d'eux, autres que les dépenses exigibles aux termes de la présente déclaration de fiducie.
12. **Soldes débiteurs.** Si le fonds a un déficit de caisse, le rentier autorise le fiduciaire ou le mandataire à déterminer quels biens choisir et à les vendre pour couvrir le déficit de caisse dans le fonds.
13. **Versements à même le fonds.** Le mandataire effectue les versements suivants au rentier et, lorsque le rentier en a décidé ainsi conformément à la clause 17 des présentes, au conjoint du rentier après son propre décès, chaque année, au plus tard à partir de la première année civile après l'année au cours de laquelle le fonds est établi, un ou plusieurs versements dont la somme totale ne doit pas être inférieure au montant minimum de l'année, mais ne dépassant pas la valeur du fonds immédiatement avant le moment du paiement. Le rentier indique au mandataire les placements du fonds qui doivent être vendus afin de dégager les liquidités nécessaires. Le montant et la périodicité du ou des versements mentionnés à la présente clause 13 pour une année sont ceux précisés par écrit par le rentier sur la demande d'adhésion ou sur tout autre formulaire que le mandataire peut fournir à cette fin. Le rentier peut modifier le montant et la périodicité des versements ou demander au mandataire d'effectuer des versements additionnels en lui transmettant les instructions appropriées par écrit sur tout formulaire que le mandataire lui fournit à cette fin; la modification prend effet l'année civile suivante.

- Si le rentier ne précise pas les versements qui doivent être effectués pendant une année ou si les versements précisés sont inférieurs au montant minimum d'une année, le mandataire effectue à même les versements qu'il juge nécessaires pour que le montant minimum de l'année soit payé au rentier. Dans l'éventualité où les biens ne comprendraient pas suffisamment de liquidités pour faire ce ou ces versements, le rentier autorise le fiduciaire ou le mandataire à déterminer quels biens vendre à cette fin. Le mandataire en fonction retient sur tout versement l'impôt sur le revenu et tout autre montant devant être retenu conformément aux lois applicables. Les versements au rentier doivent être effectués conformément aux instructions du rentier. À défaut d'instructions, le mandataire fait les versements par chèque au rentier à sa dernière adresse indiquée en dossier.
14. **Calcul du montant minimum.** Le montant minimum en vertu du fonds est nul pour l'année au cours de laquelle le fonds est constitué. Le montant minimum pour une année postérieure varie selon l'année de la constitution du fonds et l'âge du rentier (ou l'âge du conjoint du rentier s'il a été décidé de retenir l'âge du conjoint du rentier sur la demande d'adhésion avant tout versement prélevé sur le fonds), et sera calculé comme prévu au paragraphe 146.3(1) de la Loi de l'impôt. Si le rentier a choisi de fonder le calcul du montant minimum sur l'âge de son conjoint, il est lié par ce choix qui ne peut être ni modifié ni révoqué une fois le premier versement prélevé sur le fonds, même en cas de décès du conjoint du rentier ou en cas de dissolution du mariage du rentier et de son conjoint.
15. **Incessibilité.** Aucun versement en vertu de la présente déclaration de fiducie ne peut être cédé, en tout ou en partie.
16. **Évaluation du fonds.** Pour les fins du calcul du montant minimum pendant une année donnée, la valeur du fonds au début de l'année est égale à la valeur du fonds à la fermeture des bureaux le dernier jour ouvrable du fiduciaire au cours de l'année antérieure.
17. **Choix du rentier remplaçant.** Sous réserve des lois applicables, le rentier peut choisir que son conjoint devienne le rentier au titre du fonds après son propre décès, si son conjoint lui survit.
18. **Désignation de bénéficiaire.** Sous réserve des lois applicables, si le rentier n'a pas choisi un rentier remplaçant ou si celui-ci décède avant le rentier, ce dernier peut désigner un bénéficiaire qui recevra le produit du fonds à sa mort. Une désignation de bénéficiaire en vertu du fonds ne peut être effectuée, modifiée ou révoquée par le rentier que de la façon exigée par le mandataire. Cette désignation doit indiquer clairement le fonds et sera remise au mandataire avant tout versement par le mandataire. Le rentier reconnaît qu'il a seul la responsabilité de s'assurer que la désignation ou la révocation est valide conformément aux lois du Canada, des provinces ou des territoires.
19. **Décès du rentier (cas où le conjoint devient le rentier).** Au décès du rentier, si le conjoint du rentier a été choisi à titre de rentier remplaçant aux termes du fonds, le mandataire, sur réception des documents successoraux, continue d'effectuer les versements au conjoint du rentier après le décès du rentier, conformément à la présente déclaration de fiducie. Le mandataire et le fiduciaire sont libérés de toute obligation dès l'exécution de ces paiements au conjoint du rentier, même si le choix ou la désignation faits par le rentier peuvent être considérés comme une disposition testamentaire non valide.
20. **Décès du rentier (tous les autres cas).** Si le rentier décède et que son conjoint n'est pas désigné comme rentier remplaçant du fonds, sur réception des documents successoraux par le mandataire, à la satisfaction du fiduciaire :
- a) si le rentier a désigné un bénéficiaire, le produit du fonds sera payé ou transféré à ce bénéficiaire sous réserve des lois applicables. Le fiduciaire et le mandataire sont libérés de toute obligation après ce versement ou transfert, même si la désignation de bénéficiaire faite par le rentier peut être considérée comme une disposition testamentaire non valide.
 - b) si le bénéficiaire désigné par le rentier décède avant celui-ci ou si le rentier n'a pas désigné de bénéficiaire, le fiduciaire versera le produit du fonds à la succession du rentier.
21. **Divulgaration de renseignements.** Le fiduciaire et le mandataire sont autorisés à divulguer tous les renseignements sur le fonds et le produit du fonds, après le décès du rentier, au représentant de la succession du rentier ou au bénéficiaire désigné, ou les deux, quand le fiduciaire le juge opportun.
22. **Paiement au tribunal. En cas de différend au sujet :**
- a) d'un versement du fonds ou d'une compensation des biens ou d'un autre différend découlant d'un échec du mariage ou de l'union de fait du rentier;
 - b) de la validité ou de l'opposabilité de toute demande ou réclamation fondée en droit à l'encontre des biens; ou
 - c) de l'autorité d'une personne ou d'un représentant personnel de demander le produit du fonds et d'en accepter réception au décès du rentier, le fiduciaire et le mandataire ont le droit de demander l'avis du tribunal ou de payer le produit du fonds au tribunal et, dans l'un et l'autre cas, de recouvrer comme dépenses les frais juridiques engagés à cet égard.
23. **Compte.** Le mandataire tient au nom du rentier un compte où est inscrit le détail de l'ensemble des placements et opérations du fonds, et il poste au rentier, au moins une fois par an, un relevé de compte. Le mandataire envoie aussi par la poste au rentier, au moins une fois par an, un relevé de la valeur du fonds au 31 décembre de chaque année et du montant minimum des versements qui doivent être effectués au rentier pendant l'année civile suivante.
24. **Limite de responsabilité.** Le fiduciaire n'est pas responsable des pertes subies par le fonds, par le rentier ou par un bénéficiaire quelconque aux termes du fonds à la suite de l'achat, de la vente ou de la conservation d'un placement, y compris les pertes résultant des mesures prises par le fiduciaire conformément aux directives du mandataire désigné par le rentier l'autorisant à donner les instructions de placement.
25. **Indemnité.** Le rentier convient d'indemniser le fiduciaire de toute la rémunération et de tous les frais et taxes, sauf les taxes dont le fiduciaire est responsable et qui ne peuvent être imputées aux biens ni déduites des biens conformément à la Loi de l'impôt, engagés ou dus à l'égard du fonds dans la mesure où cette rémunération et ces frais et taxes ne peuvent être payés à partir des biens.
26. **Opération intéressée.** Les services du fiduciaire ne sont pas exclusifs et, sous réserve des limitations stipulées dans la présente déclaration de fiducie en ce qui a trait aux pouvoirs du fiduciaire, ce dernier aura la faculté et l'autorisation expresse, à toutes fins utiles et selon les besoins, de nommer ou d'engager à son gré toute personne, entreprise, société, association, fiducie ou personne morale avec qui il est directement ou indirectement affilié ou dans laquelle il détient une participation directe ou indirecte, que ce soit pour son propre compte ou pour celui d'un tiers (en qualité de fiduciaire ou autre), d'investir dans les activités de l'une d'elles, ou de passer des contrats ou de traiter avec elles, et d'en tirer un profit, sans être tenu de rendre des comptes et sans contrevenir à la présente déclaration de fiducie.
27. **Rémunération, taxes et frais.** Le fiduciaire et le mandataire ont droit aux honoraires raisonnables que chacun peut établir de temps à autre dans l'exécution des fonctions qui leur sont conférées. Tous ces honoraires sont, à moins qu'ils ne soient payés directement au mandataire, imputés aux biens sur lesquels ils sont prélevés, de la manière que le mandataire détermine. Tous les frais engagés devront être payés à partir du fonds, y compris les frais relatifs à l'exécution de demandes ou de réclamations de tiers à l'encontre du fonds. Toutes les taxes, sauf les taxes dont le fiduciaire est responsable et qui ne peuvent être imputées aux biens ni déduites des biens conformément à la Loi de l'impôt, seront imputées aux biens et déduites des biens de la façon que le mandataire établit.
28. **Vente des biens.** Le fiduciaire et le mandataire peuvent vendre les biens à leur seule discrétion respective aux fins de payer la rémunération et les frais et taxes, sauf les taxes dont le fiduciaire est responsable conformément à la Loi de l'impôt et qui ne peuvent être imputées aux biens ni déduites des biens conformément à la Loi de l'impôt.
29. **Transferts dans le fonds.** Des montants peuvent être transférés au fonds en provenance de régimes de pension agréés, d'autres fonds enregistrés de revenu de retraite ou de régimes enregistrés d'épargne-retraite et de toute autre source qui peut être autorisée de temps à autre par la Loi de l'impôt. Dans le cas de tels transferts, le fonds peut être assujéti à des conditions supplémentaires, y compris l'immobilisation des montants transférés de régimes de pension agréés pour réaliser le transfert conformément aux lois applicables. En cas de divergence entre les conditions du fonds et les conditions supplémentaires qui pourraient être applicables à la suite du transfert au fonds de montants d'une autre source, les conditions supplémentaires régiront le traitement des fonds transférés. Le rentier reconnaît et convient expressément d'être lié par ces conditions supplémentaires, auxquelles le fonds peut être assujéti de temps à autre.
30. **Transferts hors du fonds.** En cas de remise au mandataire d'une directive du rentier sous une forme satisfaisant le fiduciaire, le mandataire doit transférer, sous la forme et de la manière que prévoient les lois applicables, à un autre fonds enregistré de revenu de retraite, à un régime enregistré d'épargne-retraite ou à un régime de pension agréé, ou à tout autre régime ou compte du rentier, la totalité ou la partie des biens dont il est fait mention dans les directives, ainsi que tous les renseignements nécessaires à la continuation du fonds, au fiduciaire que désigne le rentier dans cette directive, sauf que ce transfert peut être fait à un régime enregistré d'épargne-retraite, à un fonds enregistré de revenu de retraite ou à tout autre régime ou compte du conjoint ou de l'ex-conjoint du rentier pouvant être permis de temps à autre en vertu des lois applicables, aux termes d'un jugement, d'une ordonnance ou d'une décision d'un tribunal compétent ou aux termes d'un accord de séparation écrit relativement au partage des biens entre le rentier et son conjoint ou ex-conjoint en règlement de droits découlant de leur mariage ou union de fait ou de la rupture de leur mariage ou union de fait.
- Il est entendu que le mandataire doit conserver suffisamment de biens de façon que le minimum pour l'année, au sens de l'alinéa 146.3(2)(e.1) ou (e.2) de la Loi de l'impôt, puisse être conservé et versé au rentier. Le mandataire peut, à sa discrétion, déduire les frais applicables, y compris les frais de transfert, des biens ou de la partie de ceux-ci qui sont transférés. Si seule une partie des biens ou de la valeur du fonds est transférée, le fiduciaire peut indiquer au mandataire dans ledit avis quels placements il souhaite vendre ou transférer pour effectuer ledit transfert. Si le rentier ne donne pas ces instructions au mandataire, celui-ci vend ou transfère les placements qu'il juge, à sa discrétion, appropriés.
- Ce transfert prend effet conformément aux lois applicables une fois que tous les formulaires exigés par la Loi et le fiduciaire pour ce transfert auront été dûment remplis et transmis au mandataire. Après ce transfert, le fiduciaire sera dégagé de toute autre responsabilité ou fonction concernant le fonds ou toute partie de celui-ci ainsi transféré, selon le cas.

31. **Modification de la déclaration de fiducie.** Le fiduciaire peut modifier périodiquement la présente déclaration de fiducie. Le rentier sera avisé du moyen d'obtenir une copie de la déclaration de fiducie ainsi modifiée et sera réputé avoir accepté ces changements. Aucune des modifications dans cette déclaration de fiducie (y compris le changement de fiduciaire ou la résiliation de la fiducie constituée par la présente déclaration de fiducie) ne peut être rétroactive; elles ne peuvent pas non plus être telles que le fonds puisse perdre la qualité de fonds enregistré de revenu de retraite aux termes des lois applicables.
32. **Remplacement du fiduciaire.**
- a) Le fiduciaire peut démissionner de ses fonctions par un avis écrit au mandataire conforme, au moment considéré, aux conditions d'une entente conclue avec le mandataire. Le rentier aura droit à un préavis d'au moins 30 jours avant cette démission. À la date d'effet de cette démission, le fiduciaire est libéré de toutes les obligations et responsabilités qui lui incombent en vertu de la présente déclaration de fiducie, à l'exception de celles qui auront été engagées avant cette date. Le fiduciaire cède à un fiduciaire remplaçant tous les biens et tous les renseignements requis pour les administrer comme un fonds enregistré de revenu de retraite en vertu des lois fiscales applicables.
 - b) Le fiduciaire s'est engagé à se démettre de ses fonctions sur réception d'un avis écrit du mandataire, à condition d'être convaincu que le remplaçant désigné par le mandataire assumera correctement les fonctions et responsabilités du fiduciaire en vertu des présentes concernant l'administration du fonds.
 - c) Dans tous les cas, le mandataire désigne immédiatement une personne pour remplacer le fiduciaire, et la démission de celui-ci ne prend effet que lorsque le mandataire a désigné un remplaçant et que celui-ci a été nommé remplaçant par le fiduciaire et approuvé par l'Agence du revenu du Canada ou son remplaçant. À défaut de nomination d'un remplaçant par le mandataire dans les 30 jours de la réception par lui d'un avis de démission, le fiduciaire a le droit de nommer son remplaçant.
 - d) Dans le cas d'une telle nomination et de la démission du fiduciaire, la personne nommée devient, sans autres formalités, le nouveau fiduciaire en vertu des présentes. Elle est investie, sans autre acte de transmission, des mêmes pouvoirs, droits, fonctions et responsabilités que son prédécesseur et assure, au même titre que lui, la gestion des biens comme si le fiduciaire remplaçant avait été le fiduciaire initial des présentes. Le fiduciaire signe et livre à son remplaçant tous les transferts et autres actes officiels souhaitables ou nécessaires pour donner effet à la nomination du remplaçant.
 - e) Tout nouveau fiduciaire désigné devra être une société résidant au Canada et agréée ou autorisée autrement en vertu des lois du Canada ou d'une province ou d'un territoire à offrir ses services de fiduciaire au public au Canada. Toute compagnie de fiducie issue de la fusion du fiduciaire avec une ou plusieurs compagnies de fiducie ou toute compagnie de fiducie qui prend en charge la quasi-totalité des activités de fiducie du fiduciaire devient de ce fait le remplaçant du fiduciaire sans autre acte ou formalité. Il est entendu que l'Agence du revenu du Canada ou son successeur sera avisé dans de tels cas.
33. **Cession par le mandataire.** Le mandataire peut céder ses droits et obligations créés en vertu des présentes à toute autre personne morale domiciliée au Canada et autorisée à assumer et à remplir les obligations du mandataire en vertu du fonds et des lois applicables.
34. **Avis.** Tout avis que le rentier donne au mandataire est donné de façon suffisante s'il est remis de façon électronique au mandataire dès que le rentier reçoit un accusé de réception et une réponse ou en personne au bureau du mandataire où le fonds est administré, ou s'il est mis à la poste, par courrier affranchi et adressé au mandataire à ce bureau, et est considéré comme ayant été donné le jour où il est réellement remis ou reçu par le mandataire. Tout avis, état, relevé, reçu ou autre communication que le fiduciaire ou le mandataire donne au rentier est donné de façon suffisante s'il est livré sous forme électronique ou en personne au rentier, ou s'il est mis à la poste, par courrier affranchi et adressé au rentier à l'adresse qui figure dans la demande ou à la dernière adresse du rentier donnée au fiduciaire ou au mandataire, et un tel avis, état, relevé, reçu ou autre communication est considéré comme ayant été donné au moment de la livraison au rentier sous forme électronique ou en personne ou, s'il est mis à la poste, le cinquième jour suivant l'envoi par la poste au rentier.
35. **Date de naissance.** Dans la demande d'adhésion, la déclaration par le rentier de sa date de naissance et, s'il y a lieu, de celle de son conjoint est réputée une attestation de l'âge du rentier et un engagement à fournir toute autre preuve d'âge exigée par le fiduciaire.
36. **Adresse du rentier.** Le fiduciaire est en droit de se fier aux registres du mandataire pour connaître l'adresse actuelle du rentier qui fera office de résidence et de domicile aux fins de l'administration du fonds et de sa dévolution au décès du rentier, sous réserve de tout avis écrit contraire sur le domicile du rentier à son décès.
37. **Héritiers, représentants et ayants droit.** Les dispositions de la présente déclaration de fiducie lient les héritiers, représentants successoraux, fondés de pouvoir, curateurs, tuteurs aux biens, autres représentants personnels et légaux et ayants droit du rentier, ainsi que les successeurs et ayants droit respectifs du fiduciaire et du mandataire et leurs administrateurs, dirigeants, employés et mandataires, ainsi que leur succession, leurs représentants successoraux et leurs héritiers, fondés de pouvoir, curateurs, tuteurs aux biens et autres représentants personnels et légaux et ayants droit respectifs.
38. **Lois applicables.** La présente déclaration de fiducie et le fonds sont régis et interprétés conformément au droit de la province de l'Ontario et aux lois du Canada qui s'y appliquent. Le rentier convient expressément que toute action en justice découlant de la présente déclaration de fiducie ou du fonds, ou qui les concerne, ne doit être intentée que devant un tribunal du Canada, et le rentier consent de façon irrévocable à se soumettre à la compétence de ce tribunal pour tout litige.

Déclaration de fiducie de FER, février 2024